

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 912/2536

นางสาวจรียา สุขสมจิตร

โจทก์

นางอินทร์ ทนทาน

จำเลย

นางอินทร์ ทนทาน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง หากบังคับคดีแล้ว จะทำให้เป็นที่เสียหายแก่จำเลย โปรดมีคำสั่งให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 164)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจาก ที่ดินตามฟ้อง และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 700 บาท นับแต่วันฟ้อง คือวันที่ 26 ตุลาคม 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดินดังกล่าวคืนโจทก์ ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ 124)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาและยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาและมีคำสั่งให้จำหน่ายอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาออกจากสารบบความ (อันดับ 144,153 แผ่นที่ 2,155)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 157,158)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 99,104)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นที่สั่งว่า จำเลยทั้งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกามีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นที่สั่งว่า จำเลยทั้งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาสั่งคำร้องนี้

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิธโรจน์-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ